



P U T U S A N

Nomor 1092 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDU ANIA alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA alias ABDU;**

Tempat Lahir : Luwuk;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/10 Oktober 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kompleks Pasar Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1092 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Atau;

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDU ANIA alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA alias ABDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penerimaan seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDU ANIA alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA alias ABDU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ABDU ANIA alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA alias ABDU berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ABDU ANIA Alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA alias ABDU tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Asus X01BDA warna biru tua dengan silikon pembungkus warna hitam beserta SIM *card*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi M2006C3MG warna biru tua dengan silikon pembungkus warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1092 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa ABDU ANIA alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA alias ABDU membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDU ANIA alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA alias ABDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi M2006C3MG warna biru tua dengan silikon pembungkus warna cokelat;Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Asus X01BDA warna biru tua dengan silikon pembungkus warna hitam beserta SIM card;
- Dikembalikan kepada Saksi Silvander Muda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 27/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1092 K/Pid/2024



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/AKTA.PID/2024/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 15 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1092 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar Pasal 296 KUHP. Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar 296 KUHP. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan, Saksi Anjli Sulaiman dan Putri Regina datang ke kos Saksi Dea Putri dan Terdakwa pada bulan Mei 2023 di Kos Monalisa yang terletak di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Ketika sedang mengobrol di dalam kamar kos tersebut, Putri Regina meminta kepada Terdakwa untuk mencari tamu/pelanggan dalam transaksi seksual melalui aplikasi MiChat dan Terdakwa pun menyanggupinya;
- Bahwa dalam transaksi seksual tersebut, Terdakwa telah mencari tamu/pelanggan untuk melakukan persetubuhan atau percabulan kepada Saksi Anjli Sulaiman sebanyak 2 (dua) kali, Gresia Elisabeth Sampouw sebanyak 2 (dua) kali dan Putri Regina sebanyak 4 (empat) kali dengan kesepakatan harga/tarif mereka antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Mereka yang menentukan harganya, Terdakwa tidak mematok harga dan setiap kali berhasil mendapatkan tamu/pelanggan Terdakwa mendapatkan *fee* atau uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa cara Terdakwa memasarkan Saksi Anjli Sulaiman, Gresia Elisabeth Sampouw dan Putri Regina, yaitu Terdakwa menyamakan akun MiChat sebagai perempuan dengan memasang foto perempuan yang Terdakwa ambil pada Google. Jika ada tamu/pelanggan yang memesan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1092 K/Pid/2024



dengan menanyakan harga/nego harga kepada Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa melakukan konfirmasi kepada para pelaku hingga tercapai kesepakatan;

- Bahwa setelah tercapai kesepakatan, Terdakwa mengirimkan foto kepada tamu/pelanggan, kemudian tamu pelanggan menentukan tempat untuk melakukan persetubuhan atau percabulan. Terdakwa kadang-kadang mengantar Saksi Anjli Sulaiman, Gresia Elisabeth Sampouw dan Putri Regina ke tempat persetubuhan atau percabulan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa, Saksi Anjli Sulaiman, Gresia Elisabeth Sampouw, Putri Regina diamankan oleh polisi di penginapan Dahlia di Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Luwuk;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 27/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 6 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1092 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 296 KUHP. Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar 296 KUHP. Ketua Majelis berpendapat seharusnya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan berikut:
- Bahwa terungkap sejumlah fakta hukum dipersidangan peran Terdakwa mencari pria hidung belang/Terdakwa sebagai mucikari, Terdakwa menjual atau mencarikan tamu beberapa perempuan untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa jasa Terdakwa atau *fee* yang diterima Terdakwa dari Anjli Sulaiman, Grasia Elisabeth Sampouw dan Putri Regina setelah mendapatkan pelanggan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan perempuan kepada pelanggan/pria hidung belang melalui aplikasi MiChat;
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan memperdagangkan/menjual perempuan melanggar Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah menetapkan batas minimum sanksi pidana, maka lebih tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1092 K/Pid/2024



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 27/ PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 6 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ABDU ANIA alias MOH. ABDU ARDIANSYAH ANIA alias ABDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1092 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

TTD

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP 196606011992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1092 K/Pid/2024